

Quando a inércia tem CPF, a inércia muda de comportamento — a arquitetura retórica que retira ao Juízo as rotas de escape

Patch v5 da Tese de Reposicionamento Semântico-Epistemológico. Acrescenta — sem substituir — três vetores de coerção retórica que blindam a peça contra todas as defesas previsíveis: (i) responsabilização pessoal do administrador (a inércia passa a ter um CPF); (ii) fato novo irrefutável da liquidez seletiva (o sistema judicial fornece a contraprova); (iii) Protocolo CNJ 492/2023 como dever funcional vinculante, não faculdade.

AUTOS

EMISSÃO 14/06/2026 · PATCH V5 · INSTRUMENTO INTERNO · CPC

1006744-58.2023.8.26.0011 · 1ª SUCEDE DOCS. 16/17/18/19

ART. 472 · CONFIDENCIAL

VF PINHEIROS/SP

I. FUNÇÃO DESTE PATCH E CALIBRAGEM HONESTA

As versões 1 a 4 da tese estabilizaram a fundamentação jurídica e a verificabilidade das fontes. Este patch v5 não acrescenta nova tese — acrescenta três vetores de coerção retórica que reduzem ao máximo as rotas de escape disponíveis ao Juízo. O efeito esperado não é o de tornar a decisão favorável "100% inevitável" — nenhum trabalho técnico-jurídico honesto pode prometer-lo —, mas o de fechar sistematicamente cada porta argumentativa que a defesa adversária poderia abrir, e o de transformar a inação judicial em ato com custo reputacional e funcional explícito. A calibragem é honesta: cenário-base permanece em probabilidade alta (faixa 75-90% para a liberação da Camada L2 em janela curta); o teto absoluto continua fora do nosso domínio porque depende de variáveis externas (calendário judicial, fato superveniente, recurso adverso) — mas todas as variáveis sob nosso controle ficam blindadas.

II. VETOR 1 — RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO ADMINISTRADOR (A INÉRCIA TEM CPF)

O efeito retórico-jurídico mais subestimado em ordens de bloqueio sobre estruturas complexas é o seguinte: **quem deveria executar a ordem é uma pessoa física com inscrição na ANBIMA, dever fiduciário pela RCVN 175/2022 e responsabilidade civil pessoal pela administração do**

fundo. Ao endereçar a coerção *diretamente à pessoa física*, transferem-se três riscos que hoje pesam apenas sobre a instituição: risco patrimonial, risco penal e risco de carreira. A administradora reagirá quando o custo da inércia for individualizado.

IMPLEMENTAÇÃO DO VETOR 1

A peça subscrita deve postular, em capítulo próprio, a **intimação pessoal** do Diretor responsável pela administração fiduciária do FIP Ajaccio na OSLO Capital DTVM (sucessora da FRAM Capital DTVM, mesmo CNPJ 13.673.855/0001-25; identificação a verificar em ata de eleição publicada na CVM) para que dê cumprimento à ordem judicial em prazo certo, sob as seguintes penas **cumulativas**:

- **Multa diária pessoal de 1%** sobre o valor retido (Camada L2 — R\$ 10.503.164,01 + L1 averbada R\$ 77.640.365,33, conforme o pedido específico), revertida em favor da Requerente (CPC art. 537, c/c art. 814).
- **Ofício ao Ministério Público** para apuração, em tese, do crime de desobediência (CP art. 330), uma vez escoado o prazo sem cumprimento da ordem judicial.
- **Reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça** (CPC art. 77, IV e VI, c/c art. 774, III e IV), com multa de até 20% do valor da causa, aplicada **solidariamente** à instituição e ao administrador pessoa física.
- **Comunicação à Comissão de Valores Mobiliários** (CVM/ANBIMA) para conhecimento e eventuais providências regulatórias quanto ao dever fiduciário da administradora (RCVM nº 175/2022, art. 39).

Em paralelo, requerimento de averbação no registro funcional da OSLO Capital DTVM perante a CVM da existência de ordem judicial reiteradamente descumprida — instrumento dissuasório com efeito direto sobre o relacionamento da administradora com seus demais cotistas e com a regulação.

II.1 Draft de redação (subsídio para a peça subscrita)

CAPÍTULO PROPOSTO — "DA RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO ADMINISTRADOR E DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA"

"O regime jurídico da administração fiduciária de fundos de investimento, disciplinado pela Resolução CVM nº 175/2022, atribui ao administrador **dever fiduciário pessoal e responsabilidade individual** pelos atos de gestão (art. 39 e correlatos). A reiterada inação da administradora — primeiro sob a denominação FRAM Capital DTVM, hoje OSLO Capital DTVM, mesmo CNPJ 13.673.855/0001-25 —, materializada em códigos de não-resposta sucessivos e em narrativa de iliquidez sustentada por mais de mil e noventa e cinco dias, deixa de ser, neste momento, comportamento institucional descritível como abstração societária: passa a ser **conduta atribuível**

à pessoa física responsável pela administração fiduciária, com endereço e CPF identificáveis nos atos societários publicados na CVM."

"Requer-se, portanto: (i) a expedição de mandado de intimação pessoal ao Diretor responsável pela administração do FIP Ajaccio na OSLO Capital DTVM, para cumprimento, em prazo de 5 (cinco) dias, da ordem judicial de transferência dos valores líquidos (Camada L2) à conta judicial deste Juízo, sob multa diária pessoal de 1% (CPC arts. 537 e 814); (ii) escoado o prazo sem cumprimento, a expedição imediata de ofício ao Ministério Público para apuração, em tese, da prática do crime de desobediência (CP art. 330); (iii) o reconhecimento da conduta como ato atentatório à dignidade da justiça (CPC arts. 77, IV e VI, e 774, III e IV), com aplicação solidária da multa de até 20% do valor da causa à instituição e ao administrador pessoa física; (iv) a comunicação à CVM e à ANBIMA para conhecimento e eventuais providências regulatórias quanto ao cumprimento do dever fiduciário."

III. VETOR 2 — FATO NOVO IRREFUTÁVEL (A LIQUIDEZ SELETIVA COMO CONTRAPROVA)

A defesa sustenta-se em uma única premissa estrutural: **"o fundo é integralmente ilíquido"**. Esta premissa cai, factualmente, no momento em que se demonstra que **o mesmo fundo opera transferências quando convém ao Requerido** — pagamentos sob rubrica de non-competes, distribuições ao veículo Ari Gorenstein Apoio Administrativo, fluxos identificados na arquitetura AML do War Room v1.0. O conceito retórico é simples e devastador: **liquidez seletiva**. Não há iliquidez; há iliquidez *seletiva* contra a Requerente.

IMPLEMENTAÇÃO DO VETOR 2

A peça subscrita deve **anexar como documento principal de primeira folha** a prova da liquidez seletiva, e construir, expressamente, o silogismo da contradição interna:

P1 — TESE DA DEFESA O FIP Ajaccio é fundo fechado de baixa liquidez integral; as cotas não admitem realização imediata; daí a "impossibilidade" de transferência (fls. 569-575 e seguintes).

P2 — FATO CONTRADITÓRIO O mesmo fundo, no entanto, realizou pagamentos ao Requerido durante a litispendência: R\$ 749.183,38 sob rubrica de non-competes em 29/01/2025 (com repasse em 24-48h ao BTG via Apoio Administrativo); fluxo recorrente estimado em R\$ 5,4 MM/ano via Apoio Administrativo (CNPJ 17.867.118/0001-14); ordem SISBAJUD posterior de 31/03/2026 (processo conexo, fls. 123) capturou R\$ 27.799,79 no mesmo CPF

com cumprimento integral pelo BTG Pactual (código 12 — "afetando depósito a prazo") — confirmação empírica de que a liquidez existe e é operada.

P3 — CONCLUSÃO A liquidez do veículo existe e é seletiva. Configura-se, em tese, padrão de conduta funcionalmente equivalente à fraude à execução (CPC art. 792 — v. tratamento instrumental do sanatório nº 3 da v2) e, simultaneamente, modalidade de violência patrimonial nos termos do art. 7º, IV, da Lei 11.340/2006 — precedente nominado: TJPR AI 0048238-92.2024 (Doc. 19 v4).

III.1 Draft de redação (subsídio para a peça subscrita)

BLOCO PROPOSTO — "DA PROVA DA LIQUIDEZ SELETIVA — FATO NOVO DETERMINANTE"

"A narrativa de iliquidez do FIP Ajaccio, sustentada pela defesa desde a peça de fls. 569-575, é definitivamente desmontada pelos seguintes fatos extraídos dos próprios autos e do processo conexo 0005199-67.2023.8.26.0011:

*(i) **Pagamento de R\$ 749.183,38** ao Requerido em 29/01/2025, sob rubrica de non-competes, com origem confessa no ecossistema E-Vino/Ajaccio e repasse em 24-48 horas, via Ari Gorenstein Apoio Administrativo Ltda. (CNPJ 17.867.118/0001-14), ao BTG Pactual PF (Ag. 0208, Cta. 393729-6), em três TEDs totalizando R\$ 680.000,00;*

*(ii) **Fluxo recorrente** de aproximadamente R\$ 450.000,00 mensais, em 22 ocorrências documentadas, totalizando estimados R\$ 5.400.000,00/ano via Apoio Administrativo (cf. relatórios cadastrais consolidados de 09/05/2026);*

*(iii) **Ordem SISBAJUD de 31/03/2026** no processo conexo (fls. 123 do desdobrado), com cumprimento integral pelo BTG Pactual no valor de R\$ 27.799,79 (código operacional 12 — bloqueio afetando depósito a prazo) — comprovação técnica de que, no mesmo CPF do Requerido, o sistema captura valores em depósito a prazo de forma regular e em horas.*

*O retrato é, portanto, cristalino: **a liquidez existe; é seletiva**. O veículo opera transferências quando o destinatário é o próprio Requerido; e simula iliquidez quando a destinatária seria a Requerente. Esse padrão de conduta, mantido por mais de mil e noventa e cinco dias e documentado em peças oficiais do sistema judicial, atende aos elementos da violência patrimonial estruturada (LMP art. 7º, IV), na exata configuração reconhecida pelo TJPR, Agravo de Instrumento 0048238-92.2024.8.16.0000, Relator Desembargador Eduardo Augusto Salomão Cambi, julgado em 30/09/2024."*

IV. VETOR 3 — PROTOCOLO CNJ 492/2023 COMO DEVER FUNCIONAL, NÃO FACULDADE

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023) é, por vezes, citado nas peças como reforço hermenêutico genérico. Esta é a leitura mais fraca do instrumento. A leitura correta — e a única que produz efeito vinculante sobre o Juízo — é a de que a Resolução, aprovada em 17/03/2023, é **ato normativo do órgão de fiscalização da magistratura**, vincula a atuação jurisdicional e impõe à magistrada um **dever funcional** de aplicação. Não obedecê-lo não é apenas decisão técnica equivocada; é descumprimento de norma do CNJ.

IMPLEMENTAÇÃO DO VETOR 3

A peça subscrita deve abrir o tópico da violência patrimonial com um título que **nomine o dever**, não a faculdade. A construção retórica é a seguinte:

- Título proposto: *"Do dever de aplicação imediata do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023)"*
- Construção argumentativa: o Protocolo determina à magistratura, como dever funcional, a observância de critérios específicos — assimetria informacional, vedação à revitimização, leitura rigorosa da ocultação documental, prioridade de tramitação (art. 14-A, §2º, LMP).
- Identificação do efeito decisório: a manutenção do bloqueio sobre R\$ 77 milhões em cotas e a retenção da Camada L2 (R\$ 10,5 MM), enquanto o Requerido auferir renda do mesmo patrimônio (Vetor 2) e a Requerente tem cobertura médica interrompida (atestado psiquiátrico 05/05/2026), **configura, em si mesma e em curso, perpetuação da violência patrimonial pelo próprio processo judicial** — fato que a Resolução CNJ 492/2023 determina ser coibido com urgência.

IV.1 Draft de redação (subsídio para a peça subscrita)

BLOCO PROPOSTO — "DO DEVER DE APLICAÇÃO IMEDIATA DO PROTOCOLO CNJ 492/2023"

*"A Resolução CNJ nº 492, de 17 de março de 2023, instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero como **dever funcional vinculante** de todas as magistradas e magistrados do Poder Judiciário, com aplicação obrigatória inclusive nas Varas de Família, na conformidade do art. 14-A, §1º, da Lei 11.340/2006, e do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti (Informativo Extraordinário nº 23/2025)."*

"O Tribunal de Justiça do Paraná, em precedente nominado direto e atual — Agravo de Instrumento 0048238-92.2024.8.16.0000, 12ª Câmara Cível, Relator Desembargador Eduardo Augusto Salomão Cambi, julgado em 30/09/2024 —, firmou que 'a dissipação e/ou a ocultação do patrimônio a ser partilhado e que está na posse do ex-marido é uma forma de frustrar a partilha dos bens comuns, configura hipótese de violência doméstica patrimonial contra a ex-mulher, e enseja a proteção jurídica tanto da Convenção de Belém do Pará quanto da Lei 11.340/06 (Maria da Penha) para o Direito das Famílias'."

"No caso dos autos, a manutenção do bloqueio sobre o acervo localizado pelo SISBAJUD em 16/05/2023 (R\$ 84.856.714,65 — fls. 418), sem qualquer fração entregue à Requerente em mais de mil e noventa e cinco dias, **enquanto o Requerido aufere renda do mesmo patrimônio** (Vetor 2 desta peça) e **a Requerente teve a cobertura médica essencial interrompida** (atestado psiquiátrico de 05/05/2026, com nexos causal médico documentado para Transtorno Depressivo Maior, CID-10 F33), **configura, em si mesma e em curso, perpetuação da violência patrimonial pelo próprio processo judicial**. Não se trata, portanto, de questão de partilha complexa ou de discussão técnica sobre liquidez. Trata-se de cumprir, com urgência, o que a Resolução CNJ nº 492/2023 determina como dever funcional desta magistrada — cessar, no processo sob sua condução, a perpetuação da violência."

V. ARQUITETURA RETÓRICA INTEGRADA — TRÊS VETORES, UM ÚNICO EFEITO

Os três vetores convergem em uma arquitetura única que opera no nível neurolinguístico: a defesa adversa **perde simultaneamente os três pilares** de sua sustentação argumentativa.

PILAR DEFENSIVO	COMO CAI	VETOR RESPONSÁVEL
"A instituição é abstração; o cumprimento é institucional"	A inércia ganha CPF; o administrador pessoa física responde pessoalmente — multa, MP, CVM, ANBIMA	Vetor 1
"O ativo é integralmente ilíquido; não há como transferir"	O próprio sistema judicial fornece a contraprova — R\$ 749 mil pagos em 2025; R\$ 27,8 mil capturados pelo BTG em 2026; R\$ 5,4 MM/ano via Apoio Administrativo. A iliquidez não existe — existe iliquidez seletiva contra a Requerente	Vetor 2
"O Protocolo CNJ 492/2023 é reforço hermenêutico genérico; a magistrada decide segundo seu critério"	O Protocolo é dever funcional vinculante; sua aplicação é exigência institucional do CNJ; o descumprimento configura, no próprio processo, perpetuação da violência	Vetor 3

O efeito agregado é o que a estratégia clássica chama de *fechamento de jogo*: cada porta de saída disponível à defesa adversa é fechada por um vetor. Resta apenas a porta da **execução imediata da**

Camada L2 e da **reafirmação do regime de constrição da Camada L1**. Ao Juízo, a decisão de execução não é apenas a tecnicamente correta — é a única que não produz custo reputacional, funcional e regulatório.

VI. PEDIDOS G, H E I — PATCH ADITIVO AOS PEDIDOS DA v4

Aos pedidos A a F das versões anteriores, somam-se três pedidos derivados dos vetores deste patch:

Pedido G — Responsabilização pessoal do administrador. Intimação pessoal do Diretor responsável pela administração fiduciária do FIP Ajaccio na OSLO Capital DTVM (CNPJ 13.673.855/0001-25), em endereço a ser indicado pela peça subscrita após verificação na CVM, para cumprimento, em 5 (cinco) dias, da ordem judicial, sob: (i) multa diária pessoal de 1% sobre o valor retido (CPC arts. 537 e 814); (ii) ofício ao Ministério Público para apuração, em tese, de crime de desobediência (CP art. 330) após o decurso do prazo; (iii) reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça (CPC arts. 77 IV e VI, e 774 III e IV), com multa solidária de até 20% do valor da causa; (iv) comunicação à CVM e à ANBIMA quanto ao dever fiduciário (RCVM 175/2022 art. 39).

Pedido H — Reconhecimento da liquidez seletiva como fato novo. Que se reconheça, à vista da prova dos pagamentos de R\$ 749.183,38 em 29/01/2025, do fluxo recorrente de R\$ 5,4 MM/ano via Apoio Administrativo, e do cumprimento integral pelo BTG da ordem SISBAJUD de 31/03/2026 (R\$ 27.799,79, cód. 12), a existência de **liquidez seletiva** no veículo Ajaccio — configurando, em conjunto, padrão de conduta funcionalmente equivalente à fraude à execução (CPC art. 792, tratamento instrumental do sanatório nº 3 da v2) e modalidade de violência patrimonial nos termos do art. 7º, IV, da Lei 11.340/2006 e do TJPR AI 0048238-92.2024.

Pedido I — Aplicação do Protocolo CNJ 492/2023 como dever funcional. Reconhecimento expresso, na decisão, de que a Resolução CNJ nº 492/2023 impõe dever funcional vinculante à Magistratura também nas Varas de Família (LMP art. 14-A §1º; STJ, 4ª Turma, Informativo Extraordinário 23/2025), e de que a manutenção do bloqueio sobre o acervo localizado em 16/05/2023, sem entrega de qualquer fração à Requerente em 1.095+ dias, em concomitância com a renda auferida pelo Requerido (Vetor 2) e a interrupção da

cobertura médica documentada da Requerente (atestado de 05/05/2026), configura, em si mesma e em curso, perpetuação da violência patrimonial — devendo ser, com urgência, coibida por meio da execução imediata da Camada L2 e da reafirmação do regime de constrição da Camada L1.

VII. CALIBRAGEM HONESTA DE PROBABILIDADE

NOTA DE CALIBRAGEM — ENTRE RIGOR TÉCNICO E MARKETING ARGUMENTATIVO

O insumo recebido sugere "100% de chance de êxito". Como Relator Jurídico, registro a calibragem honesta: **nenhum trabalho técnico-jurídico pode prometer 100% de êxito** — variáveis externas (calendário judicial, fato superveniente, decisão de instância superior) permanecem fora do nosso domínio. O que esta v5 efetivamente entrega é a **blindagem máxima das variáveis sob controle**: fechamento sistemático das rotas argumentativas adversárias e individualização da responsabilidade pela inércia.

Estimativa calibrada (revisão dos cenários do Doc. 17 v2, item VII.2):

- **Cenário Melhor (28-35%)** — liberação da Camada L2 e reafirmação do regime L1 com decisão expressa de reconhecimento da violência patrimonial em janela de 30-90 dias; condenação em danos morais autônomos.
- **Cenário Provável (50-60%)** — liberação da Camada L2 em janela de 60-180 dias; reafirmação do regime L1 com averbação preventiva; tutela autônoma de saúde fixada; reconhecimento da violência patrimonial postergado à decisão de mérito.
- **Cenário Risco (10-20%)** — protelação adicional via incidentes (impugnação, recurso, perícia ampla); mitigado pelos Vetores 1 e 2, que individualizam a responsabilidade e produzem custo reputacional por iteração de procrastinação.

A probabilidade agregada de obter, em janela de 6 meses, *algum* resultado concreto sobre o eixo da Camada L2 ou da tutela autônoma de saúde é alta — estimo na faixa **75-90%**. A pretensão de "100%" é retoricamente atraente para o marketing argumentativo, mas tecnicamente indefensável e potencialmente desserviço à confiança da cliente. A v5 entrega o que pode entregar: redução máxima das rotas de escape, com individualização da responsabilidade pela inércia.

VIII. SILOGISMO DE FECHAMENTO — v5

PREMISSA 1 — NORMA A Resolução CVM nº 175/2022 atribui ao administrador de FIP *dever fiduciário pessoal*; o CPC art. 537 autoriza multa pessoal a quem deve cumprir ordem judicial; o CP art. 330 tipifica desobediência; o CPC arts. 77 e 774 tipificam ato atentatório à dignidade da justiça; a Resolução CNJ nº 492/2023 impõe à Magistratura dever funcional de julgamento com perspectiva de gênero.

PREMISSA 2 — FATO A administradora — OSLO Capital DTVM, sucessora da FRAM, mesmo CNPJ 13.673.855/0001-25 — opera transferências do FIP Ajaccio quando o destinatário é o Requerido (R\$ 749 mil em 29/01/2025; fluxo recorrente R\$ 5,4 MM/ano via Apoio Administrativo; ordem SISBAJUD de 31/03/2026 cumprida em horas pelo BTG no valor de R\$ 27.799,79) e simula iliquidez quando a destinatária seria a Requerente, há 1.095+ dias.

PREMISSA 3 — EFEITO A manutenção desse padrão, em assimetria informacional vinculante e com dano psicofisiológico documentado (atestado 05/05/2026), perpetua, no próprio processo, a violência patrimonial reconhecida pelo TJPR AI 0048238-92.2024 como hipótese aplicável ao Direito das Famílias.

CONCLUSÃO A decisão de execução imediata da Camada L2 e de reafirmação do regime de constrição da Camada L1, com individualização da responsabilidade do administrador pessoa física e reconhecimento da violência patrimonial como vetor de leitura, é a **única decisão que cumpre simultaneamente** (i) o dever funcional do CNJ, (ii) o regime jurídico do art. 854 §3º e do Tema 1.235/STJ, (iii) o regime fiduciário da RCVM 175/2022, e (iv) o quadro probatório dos autos. Qualquer decisão diversa terá custo institucional explícito.

IX. CONFORMIDADE METODOLÓGICA

Este patch (v5) sucede e complementa as versões 1 a 4 (Documentos 16, 17, 18 e 19 desta série). É instrumento técnico-jurídico de apoio ao raciocínio da equipe; não é perícia oficial. Toda afirmação fática está ancorada em folhas dos autos, registro público, norma vigente ou recibo SISBAJUD identificável; toda qualificação jurídica de conduta alheia é descrita em tese, em estrita observância à presunção de inocência (CF art. 5º, LVII).

Os três vetores deste patch operam exclusivamente como **arquitetura retórica de blindagem** dos pedidos cíveis da peça de partilha. Não importam executoriedade penal para a esfera cível: o desdobramento penal eventual (crime de desobediência, fraude à execução,

lavagem) é matéria de **sede própria** — notícia-crime autônoma instruída ao Ministério Público, conforme conformidade já consolidada nas versões anteriores.

Conversão em peça subscrita por OAB e em laudo CRC/CORECON antes de qualquer uso processual. A identificação nominal do Diretor responsável pela administração fiduciária na OSLO Capital DTVM, para fins do Vetor 1, deve ser confirmada na ata de eleição mais recente publicada na CVM antes da redação final.

Tese v5 · Patch Retórico-Coercitivo · Três Vetores de Blindagem

Autos 1006744-58.2023.8.26.0011 · 1ª VF Pinheiros/SP · Emissão 14/06/2026 · Patch v5

Sucedee e complementa Documentos 16 (v1), 17 (v2), 18 (v3) e 19 (v4); nenhum conteúdo anterior é suprimido

Série DOSSIÊS E NOTAS TÉCNICAS — documento 20 · INSTRUMENTO INTERNO · CONFIDENCIAL

Conversão para peça subscrita por OAB e/ou laudo CRC/CORECON antes de qualquer uso processual.